

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 669/2531

นายโกหว่า หรือก๊กฮั่ว แซ่จิ้ว

โจทก์

นายนพพร วัชรพฤกษชาติ

จำเลย

นายนพพร วัชรพฤกษชาติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 79)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,74)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำโฉนด ที่ดิน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสมจิต ภูเจริญและนางบุญศรีวงษ์ปา นาย ประกัน มาวางเป็นประกันและนางสมจิต ภูเจริญกับนางบุญศรีวงษ์พาน ได้ทำหนังสือ สัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 47,56)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเวลาห้าปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเวลาห้าปีมาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ